

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 385/2543 ๔๒ นางสาวพรเพ็ญ พงศานุวัฒน์ โจทก์
บริษัท เอ็ม.พี.โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 88

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา

ข้อกำหนดศาลแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน มาตรา 10

แม้พยานเอกสารของโจทก์จะระบุพยานเพียงว่า "คำร้องของลูกจ้างให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นทนายความฯ" ซึ่งมีได้แสดงรายละเอียดให้ชัดเจนถึงสภาพของเอกสาร
ที่อ้าง อันเป็นการระบุพยานที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 88วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 44 และข้อ
กำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน ข้อ 10 ซึ่ง
ออกใช้บังคับโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 ให้อำนาจศาลแรงงานสอบถาม
คู่ความแต่ละฝ่ายว่าประสงค์จะอ้างและสืบพยานใดบ้างแล้วจดยี่ห้อและที่อยู่ของ
พยานบุคคล สภาพและสถานที่เก็บของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุไว้ หรือจะให้คู่
ความทำบัญชีระบุพยานยื่นต่อศาลแรงงานในวันนั้นหรือภายในกำหนด 2 วัน ก็ได้
หากศาลแรงงานเห็นว่าพยานที่คู่ความนำมาสืบยังไม่ได้ข้อเท็จจริงแห่งคดีแจ้งชัด
ศาลก็มีอำนาจตามมาตรา 45 ที่จะเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่มิมีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีแรงงานเป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.มาตรา 87
(2) และมาตรา 88 มาอนุโลมใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน

ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ได้
เมื่อศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานมาสืบได้เองหรือกำหนดให้คู่ความนำพยานมาสืบ
โดยจะให้ยื่นบัญชีระบุพยานหรือไม่ก็ได้ การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเอกสารซึ่ง
โจทก์อ้างส่งเป็นพยาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

แม้พยานเอกสารของโจทก์จะระบุพยานเพียงว่า "คำร้องของลูกจ้างให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นทนายความฯ" ซึ่งมีได้แสดงรายละเอียดให้ชัดเจนถึงสภาพของเอกสาร
ที่อ้าง อันเป็นการระบุพยานที่ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 88วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 44 และข้อ
กำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน ข้อ 10 ซึ่ง
ออกใช้บังคับโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 ให้อำนาจศาลแรงงานสอบถาม
คู่ความแต่ละฝ่ายว่าประสงค์จะอ้างและสืบพยานใดบ้างแล้วจดยี่ห้อและที่อยู่ของ
พยานบุคคล สภาพและสถานที่เก็บของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุไว้ หรือจะให้คู่
ความทำบัญชีระบุพยานยื่นต่อศาลแรงงานในวันนั้นหรือภายในกำหนด 2 วัน ก็ได้
หากศาลแรงงานเห็นว่าพยานที่คู่ความนำมาสืบยังไม่ได้ข้อเท็จจริงแห่งคดีแจ้งชัด
ศาลก็มีอำนาจตามมาตรา 45 ที่จะเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่มิมีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีแรงงานเป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.มาตรา 87
(2) และมาตรา 88 มาอนุโลมใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน
ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ได้
เมื่อศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานมาสืบได้เองหรือกำหนดให้คู่ความนำพยานมาสืบ

โดยจะให้ยื่นบัญชีระบупยานหรือไม่ก็ได้ การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังเอกสารซึ่ง
โจทก์อ้างส่งเป็นพยาน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

(ปัญญา สุทธิบดี-สละ เทศราพรรณ-รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์)

ศาลแรงงานกลาง - นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ